

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ארז מלול

פ/3874/25

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – תשלום גמלה בעד תקופה שקדמה להגשת התביעה),

התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 296 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 296(ב)(1), במקום "12" יבוא "48" ובמקום "18" יבוא "48".
2. תחילה ותחולה של חוק זה ב־1 בחודש שלאחר יום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על תביעה שהוגשה ביום התחילה ולאחריו.

דבר הסבר

סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), קובע כי לא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 12 חודשים שקדמו למועד הגשת התביעה. מנגד, באשר לגביית דמי ביטוח לאומי קובע החוק כי המוסד לביטוח לאומי רשאי לגבות חובות בני שבע שנים. הצעת החוק נועדה לצמצם את הפער שבין הזכאות של המבוטחים לתשלום גמלה בעד התקופה שקדמה למועד הגשת התביעה לבין חובתם לתשלום דמי ביטוח בעד תקופות עבר, וזאת על ידי הארכת התקופה האמורה מ-12 חודשים ל-48 חודשים, כפי שהיה קבוע בחוק הביטוח הלאומי עד שנת 2002. לגבי תשלום מענק, מוצע להאריך את התקופה האמורה מ-18 חודשים ל-48 חודשים. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת קארין אלהרר (פ/452/24).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/450/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/2054/25) ועל ידי חברת הכנסת מרב כהן (פ/3669/25). הצעת החוק זהה לפ/450/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשפ"ג (26.07.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה עמ' 210.